60km/h. Đến đoạn Km xxx+yyy thuộc địa phận Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì hướng ngược chiều có xe ô tô tốc hành chạy hướng TPHCM về Tiền Giang dừng lại để cho khách xuống xe. Anh Nguyễn Văn Tiền từ trên xe ô tô xuống đi vòng sau xe ô tô để sang đường. Lúc này xe mô tô của anh Phan Huỳnh Long đến cách đầu xe ô tô khoảng 4-5m, anh Phan Huỳnh Long không giảm tốc độ mà cho xe lách sang bên trái phần đường đang lưu hành. Anh Nguyễn Văn Tiền đã sang được 2/3 đường thì bị xe mô tô của Phan Huỳnh Long đâm vào làm cả xe mô tô, anh Phan Huỳnh Long và anh Nguyễn Văn Tiền trượt một đoạn. Anh Nguyễn Văn Tiền được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết vào ngày 13-7-2003.

Tại bản giám định pháp y số 169/GĐPY ngày 23-7-2003 của Tổ chức giám định pháp y tỉnh Tiền Giang kết luận anh Nguyễn VănTiền chết do "đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, nứt xương sọ vùng đỉnh chẩm phải dài 2,5cm, dập não, tụ máu nội sọ, chèn ép não, nhũn não lan toả".

Hoàn cảnh gia đình Anh Nguyễn Văn Tiền, có vợ là chị Huỳnh Thị Bảy và 02 con nhỏ là Nguyễn Thị Mỹ Tiên sinh năm 1999 và Nguyễn Văn Tiến sinh năm 2004, gia đình ngụ tại Mỹ Tho, Tiền Giang
Sau khi tai nạn xảy ra Anh Phan Huỳnh Long có tìm đến gia đình hỗ trợ chi phí đám tang 8.000.000 đồng

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 129/HSST ngày 02-01-2005, Toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định:

- Áp dụng khoản 1 Điều 202; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, xử phạt Phan Huỳnh Long 01 năm tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".
- Về bồi thường dân sự: buộc Phan Huỳnh Long bồi thường cho gia đình người bị hại 28.500.000 đồng gồm tiền chi phí điều trị cho người bị hại trước khi chết, tiền mai táng và tiền tổn thất tinh thần, đã bồi thường trước 8.000.000 đồng, còn phải bồi thường tiếp 20.500.000 đồng; buộc Phan Huỳnh Long cấp dưỡng cho 02 con của anh Nguyễn Văn Tiền mỗi tháng 300.000 đồng/người. Thời gian trợ cấp được tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 02-01-2005) cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

1. Anh/ chị có nhận xét gì về bản án hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt đối với bị cáo Phan Huỳnh Long về phần trách nhiệm dân sự. (Viện dẫn phân tích các quy định pháp luật liên quan)

2. Là luật sư bào chữa cho Phạm Huỳnh Long, các anh chị sẽ tập trung khai thác tình tiết giảm nhẹ nào được quy định tại điều 46/BLHS (1999) sđbs 2009.

3. Nếu được lựa chọn tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo thì các anh chị sẽ lựa chọn tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản (1) hay khoản (2) điều 46 ? tại sao ?

61.200
44.800
28.500
28.500
165.0

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn